于都利村“6·2”一般道路交通事故调查报告

2024年6月2日10时38分许，李*驾驶赣B58***号重型半挂牵引车(挂车车牌:赣B7***挂)沿219省道自南向北方向行驶，行至219省道427KM+700M利村乡三坊头村路段时，与左侧路口驶出由陈*娣驾驶的赣BD7A***号电动自行车（车载朱*璐、朱*钰）发生相撞，造成朱*钰现场经医院抢救无效后死亡、陈*娣和朱*璐受伤及两车受损的道路交通事故。2024年7月25日，县公安局交通管理大队出具道路交通事故认定书，认定李*承担此次事故的同等责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《赣州市生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引(试行)》(赣市安办〔2020〕18号)等有关规定，于都县人民政府依法成立由县政府副县长、公安局局长为调查组组长，县应急管理局党委书记、局长为副组长，县应急管理局、县交管大队、县公安局、县交通运输局、赣州市公路发展中心于都分中心、县司法局、县总工会、利村乡人民政府等单位派员组成的于都利村“6·2”一般道路交通事故调查组。

经调查认定，于都利村“6·2”一般道路交通事故是一起因

赣州**物流有限责任公司安全主体责任不落实、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.赣B58***号重型半挂牵引车，车辆所有人：赣州**物流有限责任公司，登记住所：江西省赣州市章贡区章江北大道**号**商铺，车辆使用性质：货运。品牌型号：豪沃牌，车辆识别代号：LZZ1CLVB9KA55***，发动机号码:191117249***，注册日期：2020年05月06日，发证日期:2023年01月30日，档案编号：36070105***，核定载人数：2人，整备质量：8800KG，准牵引总质量40000KG。挂车车牌：赣B7***挂，车辆所有人：赣州**物流有限责任公司，车辆使用性质：货运。品牌型号：骏强牌，车辆识别代号：LA9BF3L8XL8XJ****，注册日期：2020年05月06日，发证日期:2023年01月30日，总质量：40000KG，整备质量：6600KG，核定载质量33400KG。

2.牌照赣BD7A***号二轮电动自行车，“台铃”牌，车架号：329722402171***。

（二）事故车辆驾驶员情况

1.赣B58***号重型半挂牵引车（挂车车牌：赣B7***挂）驾驶员:李*，男，汉族，1985年09月出生，住址:江西省赣州市于都县贡江镇***，驾驶证号：36073119850923****，准驾车型：A2，2004年06月26日初次领驾驶证，有效期2016.06.26-

2026.06.26，事发前驾驶证状态为正常。

2.牌照赣BD7A***号二轮电动自行车驾驶员：陈*娣，女，汉族，1995年9月出生，身份证号：360731199509l6****，住江西省赣州市于都县利村乡**村**组。

（三）其他人员情况

1.死者朱*钰，女，5岁，汉族，2018年12月出生，身份证号：360731201812O1****，住江西省赣州市于都县利村乡**村。乘坐牌照赣BD7A**号二轮电动自行车。

2.伤者朱*璐，女，8岁，汉族，2015年11月出生，身份证号：360731201511O0****，住江西省赣州市于都县利村乡**村。乘坐牌照赣BD7A**号二轮电动自行车。

二、事故发生单位概况

赣州**物流有限责任公司，成立于2020年11月17日，法定代表人姜**，《营业执照》统一社会信用代码：9136000MA39B****，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：江西省赣州市章贡区章江北大道**号****商铺，注册资本壹佰万元整，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），发证机关：赣州市章贡区行政审批局，发证日期：2023年7月18日。

赣州**物流有限责任公司取得了《道路运输经营许可证》，证

号：赣交运管许可赣字36070222****号，有效期至2024年12月21日，发证机关：章贡区公路运输管理所，发证日期：2020年12月21日，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集罐式容器）。

赣州**物流有限责任公司法定代表人和主要负责人姜**，安全管理人员、会计余**，货车驾驶员3名。公司有重型半挂牵引车3辆均登记在赣州**物流有限责任公司名下。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.赣州**物流有限责任公司主要负责人姜**取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证明》，身份证号：36210119770226****，人员类别：道路运输企业主要负责人，证明编号：A0120233617****，有效期限：2023年12月08日至2026年12月08日；安全管理员余**取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证明》，身份证号：36212119770304****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员，证明编号：B0120233617****，有效期限：2023年12月08日至2026年12月08日。

2.公司建立了《安全生产责任制度》、《安全管理人员配备制度》、《安全生产工作职责》、《从业人员安全管理制度》、《安全会议制度》、《行车安全培训和教育制度》、《车辆设施设备安全管理制度》、《车辆维护制度》、《安全生产目标管理考核、奖惩制度》、《从业人员学习培训制度》、《驾驶员管理制度》、《车辆管理制

度》、《安全教育和培训制度》、《事故隐患排查治理制度》、《超速超载管理制度》、《卫星定位系统(GPS)使用制度》、《交通事故应急救援预案》、《安全生产风险分级管控制度》等制度。公司还提供了《每月例会记录》、《安全培训记录》、《安全生产事故/违章台帐》、《安全生产排查台账表》、《2024年度安全教育培训计划》、《岗前培训记录表》、《公司工资表》等资料。

（三）事故发生经过

2024年6月2日10时38分许，赣州**物流有限责任公司驾驶员李*驾驶B58***号重型半挂牵引1车（挂车车牌：赣B7***挂）沿219省道自南向北方向行驶，从禾丰镇往于都县城方向行驶，驶至219省道于都县利村乡三坊头与利村圩交叉路口路段时，李*看到一辆载着两小孩的二轮自行车从左边的路口驶出进入219省道，李*一看到那辆二轮车后，李*立马减速刹车并按喇叭提醒，但是那辆二轮电动车还是从左侧路口驶出冲到李*行驶的车道上来，因为刹车有惯性，李*就往左打方向进行避让，但是李*车头还是与那辆二轮电动车尾部发生相撞，发生相撞后，李*下车查看情况，发现二轮电动车倒在路外的候车亭里去了，路上躺着二个人，还有一个小孩在李*车的挂车后轮下，李*就立马打120和110的报警电话，过来一会儿，利村卫生院救护车先来现场、后来中医院的救护车也来了现场，交警的民警也赶了现场，李*就一直在现场配合调查，救护车把伤者送去了中医院治疗，被李*挂车后轮压着的小孩当场死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位219省道471KM(于都县利村乡三坊头村与利村圩交叉路口)路段，现场道路呈南北走向，南往禾丰镇方向，北往于都县城方向，西往利村圩方向，南北方向为双向两车道，道路中心漆划单黄虚线，两侧漆划单白实线。该路段限速40公里/小时。“T”型路口路段，沥青路面，路面干燥、完好，视线良好。



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成一人死亡，直接经济损失约80万元左右。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年06月02日10时39分，报警人李*拨打了122报警电话，称自己驾驶赣B58***号重型半挂牵引车（挂车车牌：赣B7***挂）于都县利村乡三坊头村路段时，碰撞一辆二轮电动车，造成一人当场死亡还有人员受伤，请派民警过来处理。

（二）事故现场应急处置情况

接警后，于都县公安局交通管理大队到达事故现场，立即组织事故处置人员展开对伤者的救治、维护交通秩序、保护现场以及对现场进行勘查等工作。

（三）医疗救治和善后情况

朱*钰在事故中当场死亡，陈*娣、朱*璐受伤，目前赔偿事宜在协商处理中。

（四）事故应急处置评估

接警后，公安、交管大队等部门迅速行动，第一时间赶赴现场，抢救伤者、维护秩序、保护现场，各部门处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.赣州**物流有限责任公司驾驶员李*安全意识淡薄，驾驶技术性能不符合要求且载货超过核定质量的机动车上道路行驶，行至事发路段时超速行驶，是造成事故的一方面原因。

2.利村乡村民陈*娣安全意识淡薄，驾驶违反规定载人的电动自行车上道路行驶，行至事发交叉路口路段实施左转弯时，未让直行车辆先行，是造成事故的另一面原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方〔2024〕毒鉴字第1289号）证实：李*血液内未检出乙醇成份。

2.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方〔2024〕临鉴字第1211号）证实：陈*娣重伤二级。

3.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方

〔2024〕病鉴字第151号)证实：朱*钰符合交通事故致腹盆腔开放性毁损伤及下肢毁损伤死亡。

4.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣神州中心[2024]痕鉴字第2094号）证实：赣B58***号重型半挂牵引车（挂车车牌：赣B7***挂）在事故发生前通过此区间的行驶速度为51.8-56.3公里/小时。

5.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣神州中心[2024]痕鉴字第2092号）证实：赣B58***/赣B7***挂车辆第四轴同轴轮胎花纹不一致，不符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中行驶系9.1.3“同一轴上的轮胎规格和花纹应相同，轮胎规格应符合整车制造厂的规定。”的要求。影响制动力的均衡。

6.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣神州中心[2024]痕鉴字第2091号）证实：牌照赣BD7A***（车架号：329722402171***）二轮电动自行车符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》相关技术性能的要求。

7.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣神州中心[2024]痕鉴字第2093号）证实：牌照赣BD7A***二轮电动自行车在事故发生前通过此区间的行驶速度为：15.2-16.3公里/小时。

8.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣神州中心

[2024]痕鉴字第2095号）证实：赣B58***号重型半挂牵引车（挂车车牌：赣B7***挂）前端部位符合与牌照赣BD7A***“台铃”二轮电动自行车右后侧部位及车上人体碰撞接触所形成。

（三）其他可能因素排除

事发当天天气阴天，视线良好，路面及设施完好，该起事故系道路交通事故。

（四）间接原因分析

事故发生的间接原因：1.赣州**物流有限责任公司安全主体责任不落实，安全管理不到位，主要负责人、安全管理人员履职不到位，安全教育培训走过场、不如实记录培训情况，岗前培训、考核不认真，对发现的事故隐患在未治理到位情况下车辆带故障上路，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。2.属地政府交通安全宣传效果不佳。3.辖区交通管理部门交通违法行为查处力度不够。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

赣州**物流有限责任公司安全主体责任不落实，主要负责人、安全管理人员不履职。全员安全生产责任制未明确各岗位位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；个别制度存在照搬照抄现象（如车辆技术档案制度中出现驾校和校领导字眼、安全生产风

险分级管理制度中出现矿山行业的术语）；未认真制定教育培训计划；安全教育培训走过场、不如实记录培训情况（如驾驶员李*在未入职前的培训教育、安全会议记录本上有签名），岗前培训、考核不认真；对发现的事故隐患在未治理到位情况下安排驾驶技术性能不符合要求（第四轴同轴轮胎花纹不一致）当事车上道路行驶，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，致使肇事车辆超载、超速。

（二）有关监管部门

1.于都县交通运输局对货运车辆的路面管控不够，对违规车辆查处力度不够。

2.于都县公安局交通管理大队禾丰中队，对路面交通违法行为查处力度不够。

（三）地方党委政府

利村乡人民政府对本辖区居民交通安全宣传效果不佳。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人员

1.李*，肇事驾驶员，驾驶技术性能不符合要求且载货超过核定质量的机动车上道路行驶，行至事发路段时超速行驶，是造成事故的一方面原因。《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和第四十二条第一款及第四十八第一款之规定。

2.当事人陈*娣驾驶违反规定载人的电动自行车上道路行驶，行至事发交叉路口路段实施左转弯时，未让直行车辆先行，是造

成事故的另一面原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十九条第一、二、三项[1]的规定，以及《江西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第五十二条第六项[2]之规定。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，认定李*、陈*娣在本次事故作用相当，应各负本事故同等责任。建议由县交通管理部门依法依规处理。

3.赣州**物流有限责任公司安全管理员，未认真履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，建议由赣州**物流有限责任公司按照公司内部管理规定进行处理。

4.姜**，赣州**物流有限责任公司主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第一项、第五项之规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规给予姜**行政处罚。

（二）责任单位

赣州**物流有限责任公司。对事故的发生负有责任，其行为违

---

[1][?]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十九条　非机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第六十八条第（一）项、第（二）项和第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：有交通标志、标线控制的，让优先通行的一方先行；没有交通标志、标线控制的，在路口外慢行或者停车瞭望，让右方道路的来车先行；相对方向行驶的右转弯的非机动车让左转弯的车辆先行。

[2][?]江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第五十二条 驾驶非机动车应当遵守下列规定：(六)自行车、电动自行车限载一名十二周岁以下未成年人；搭载学龄前儿童的，应当使用安全座椅；十二周岁以上十六周岁以下的未成年人驾驶自行车不得载人。

反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第十一条、第二十二条第一款、第二十八条第四款、第三十六条第二款、第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规给予赣州**物流有限责任公司行政处罚。

六、事故主要教训

1.驾驶人员安全意识淡薄，违章操作。企业安全主体责任不落实，主要负责人、安全管理人员履职不到位，管理制度制定不认真，全员安全生产责任制未明确各岗位位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，未认真制定教育培训计划，安全教育培训走过场、岗前培训、考核不认真，对发现的事故隐患在未治理到位情况下仍安排驾驶技术性能不符合要求车辆上道路行驶，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，致使肇事车辆超载、超速引发的事故。

2.监管部门打击违法力度不够、属地政府安全宣传效果不佳。

3.村民安全意识淡薄，交通安全法规知识掌握不够。

七、事故整改和防范措施

为认真汲取事故教训，坚决防范类似事故再次发生，提出以下防范措施建议:

1、公司要认真吸取事故教训，举一反三，切实落实企业安全主体责任，建立健全并严格落实好安全生产责任制，完善和落实企业管理规章制度，在全公司立即组织好安全教育培训，切实提高

从业人员的安全意识，强化对全员安全生产责任制的监督考核，确保全员安全生产责任制落到实处，严格落实风险防控和隐患排查治理“双重预防”机制，提高安全管理能力；

2.县公安交通管理部门要加大对路面监控和巡查力度，及时发现和纠正路面违章行为，严厉打击交通违法行为，持续保持严管态势；

3.县交通运输管理部门要加大对道路运输车辆的执法检查力度，对经营性超载车辆进行严查管控，并依法予以严厉打击；

4.事故发生地利村乡政府要加强安全宣传教育，做到全覆盖，无死角，家喻户晓，人人皆知。

于都利村“6·2”一般道路交通事故调查组

二0二四年九月二十三日

附件：

《事故调查报告》所涉及相关法律法规

《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；

不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 第六十九条 非机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第六十八条第（一）项、第（二）项和第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：有交通标志、标线控制的，让优先通行的一方先行；没有交通标志、标线控制的，在路口外慢行或者停车瞭望，让右方道路的来车先行；相对方向行驶的右转弯的非机动车让左转弯的车辆先行。

江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第五十二条 驾驶非机动车应当遵守下列规定：（六）自行车、电动自行车限载一名十二周岁以下未成年人；搭载学龄前儿童的，应当使用安全座椅；十二周岁以上十六周岁以下的未成年人驾驶自行车不得载人。

第九十一条　公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《中华人民共和国安全生产法》 第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制

定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

第四款生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《中华人民共和国安全生产法》 第三十六条第二款:生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情

况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。